



RESOLUCIÓN FINAL N° 0171-2026/INDECOPI-CHT

DELEGACIÓN : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ÁNCASH – SEDE HUARAZ
DENUNCIANTE : HECTOR ORLANDO SANTILLAN ALBORNOZ
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Chimbote, 24 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 07 de agosto de 2025, el señor Héctor Orlando Santillan Albornoz (en adelante, el señor Pajuelo)¹ denunció a Scotiabank Perú S.A.A. (en adelante el Banco)²; por infracción a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)³.
2. Mediante Resolución N° 01 del 27 de agosto de 2025, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del INDECOPI Áncash – Sede Huaraz (en adelante ORPS)⁴ decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, de acuerdo al siguiente detalle:

“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia de fecha 7 de agosto de 2025, subsanada el 18 de septiembre y 7 de octubre de 2025, presentada por el señor HECTOR ORLANDO SANTILLAN ALBORNOZ contra SCOTIABANK PERÚ S.A.A. por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad al autorizar que se realice una (1) operación con cargo a la cuenta de ahorros N° 751-***2977 del denunciante, con fecha 6 de junio de 2025, por el monto de S/ 4 500,00, la cual no habría autorizado y no reconoce como suya, en la medida que indica que no se le habría remitido alguna clave ni notificado la operación realizada y no habría extraviado su tarjeta; conforme al siguiente detalle:

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
06/06/2025	13:44:32	Transferencia a otro banco	Julio Samuel Ruiz Herrera	S/ 4 500,00”

3. El 5 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos en donde formuló su allanamiento respecto a la imputación por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código.

1 DNI N° 42882613

2 RUC N° 20100043140

3 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el mismo.

4 Ingreso en Comisión N° 0063-2026-AP/CPC-INDECOPI-CHT

4. El 18 de noviembre de 2025, el Banco presentó su desistimiento del allanamiento presentado, manifestando lo siguiente:
- (i) El 06 de junio de 2025, se efectuó una transferencia por el importe de S/ 4 500,00, con cargo a la cuenta N° 751-7482977 de titularidad del denunciante, a favor de la cuenta N° 03504800168804009985 del Banco Pichincha a nombre del señor Julio Samuel Ruiz Herrera, a través de la APP JOY del Banco;
 - (ii) Para ingresar de manera regular al APP es necesario, (1) la clave secreta alfanumérica creada por el cliente (la cual debe ser de conocimiento únicamente del tarjetahabiente), asimismo, (2) si el dispositivo no está marcado como confiado se enviará clave digital al medio predeterminado para recibir las claves digitales (vía mensaje de texto o correo electrónico, dependiendo de lo que solicite el cliente), (3) luego se deberá ingresar la clave antes mencionada, (4) con lo cual culminaría el ingreso a la aplicación y tendría acceso a sus cuentas en caso de estar marcado el dispositivo como confiado ya no se envía clave digital, es suficiente únicamente con la clave alfanumérica;
 - (iii) Adicionalmente, para realizar transferencias a otros bancos desde el APP, es necesario que una vez habiendo ingresado a la aplicación, se sigan los siguientes pasos: (1) se debe ir a la sección “QUIERO”; (2) seleccionar la opción de “Transferir”; (3) seleccionar la opción “A cuentas de otros bancos”; (4) consignar cuenta de origen.
5. Por Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ del 15 de diciembre de 2025, el ORPS decidió lo siguiente:

“PRIMERO: Sancionar a Scotiabank Perú S.A.A. con multa de 3.49 UIT por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por los motivos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO: Requerir a Scotiabank Perú S.A.A., el cumplimiento espontáneo de la multa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo. El denunciado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con abonar a la cuenta de ahorros del señor Héctor Orlando Santillan Albornoz el importe total de S/ 4 500,00, correspondiente a la operación no reconocida.

Scotiabank Perú S.A.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva

por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Scotiabank Perú S.A.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación.

Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SETIMO: Disponer la inscripción de Scotiabank Perú S.A.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor."

6. El 30 de junio de 2026, el Banco impugnó la Resolución Final N° 0087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ, manifestando lo siguiente:
- (i) el 06 de junio de 2025, se efectuó una transferencia por el importe de S/ 4 500,00, con cargo a la cuenta N° 751-7482977 de titularidad del denunciante, a favor de la cuenta N° 03504800168804009985 del Banco Pichincha a nombre del señor Julio Samuel Ruiz Herrera;
 - (ii) conforme se podrá apreciar en la impresión de pantalla presentada, la transferencia cuestionada realizada con cargo a la cuenta del denunciante a través de la APP JOY de Scotiabank;

- (iii) en este punto, explican que, para ingresar de manera regular al APP de SCOTIABANK, es necesario, (1) la clave secreta alfanumérica creada por el cliente (la cual debe ser de conocimiento únicamente del tarjetahabiente), asimismo, (2) si el dispositivo no está marcado como confiado se enviará clave digital al medio predeterminado para recibir las claves digitales (vía mensaje de texto o correo electrónico, dependiendo de lo que solicite el cliente), (3) luego se deberá ingresar la clave antes mencionada, (4) con lo cual culminaría el ingreso a la aplicación y tendría acceso a sus cuentas. en caso de estar marcado el dispositivo como confiado ya no se envía clave digital, es suficiente únicamente con la clave alfanumérica;
- (iv) brindan a sus clientes la posibilidad de marcar su dispositivo como confiado, para ello, los consumidores deberán acceder a la banca virtual de Scotiabank (APP y/o Web) e (1) ingresar su documento de identidad, (2) ingresar la clave alfanumérica, (3) marcar la opción “Confiar en este dispositivo”, (4) ingresar la clave digital remitida vía SMS o correo electrónico, de acuerdo a la opción que elija el cliente, (5) con ello se accede a las cuentas del tarjetahabiente. Cabe precisar que, una vez efectuados los pasos detallados, los inicios de sesión posteriores, no requerirán el ingreso de la clave digital, sino únicamente la clave alfanumérica que es de exclusivo conocimiento del titular;
- (v) la opción de “confiar en este dispositivo” no requiere de una afiliación previa por parte del consumidor; no obstante, ello no implica, bajo ninguna circunstancia, que Scotiabank no cumpla con las medidas de seguridad pertinentes, pues, conforme podrá advertir vuestro despacho, si bien no se requiere del ingreso de la clave digital, resulta indispensable que el consumidor ingrese la clave alfanumérica, la misma que ha sido creada por este y que es de su exclusivo conocimiento y responsabilidad;
- (vi) para realizar transferencias a otros bancos desde el APP de Scotiabank, es necesario que una vez habiendo ingresado a la aplicación de acuerdo a lo desarrollado en el numeral precedente, se sigan los siguientes paso: (1) se debe ir a la sección “QUIERO”; (2) seleccionar la opción de “Transferir”; (3) seleccionar la opción “A cuentas de otros bancos”; (4) consignar cuenta de origen, monto a transferir y señalar el número de cuenta de destino (CCI); (5) luego de ello se solicitará el ingreso de la clave digital, que es enviada al momento de realizar la operación; (6) hacer click en “Confirmar” y la transferencia se habrá realizado;
- (vii) el APP JOY de Scotiabank solicita una contraseña, clave digital y/o validación biométrica (de ser el caso) en reiteradas oportunidades para poder concretar una transferencia a otros bancos, estos datos únicamente deben estar a disposición del cliente por lo que, para que la operación cuestionada se debite de la cuenta correctamente, alguien debió ingresar las claves correctamente;
- (viii) al 06 de junio de 2025 —fecha en se realizó la operación cuestionada—el señor Santillán se encontraba afiliado al servicio de nuestra Banca Virtual con ID CAMS 96c975f2-6267-4fa5-984e-2dc13c4da99f, el mismo que coincide con las pantallas SPLUNK que insertaremos más adelante y que fue dado de baja el 09 de junio de 2025 a la 16:34:42 horas; es decir, con posterioridad a la operación materia de cuestionamiento;
- (ix) con la finalidad de recibir las claves digitales, con fecha 28 de noviembre de 2019, el señor Santillán afilió el número de celular 956649724;
- (x) en la Resolución Final materia del presente recurso, cuestiona la afiliación del equipo, señalando que no habrían acreditado de manera suficiente la afiliación del mismo;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ANCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0059-2025/PS0-INDECOPI-HRZ

- (xi) los clientes pueden acceder a las plataformas de Banca Virtual desde cualquier equipo, siempre que cuenten con las credenciales y datos de autenticación exclusivos requeridos para su ingreso. No obstante, en el presente caso se acreditará que la operación cuestionada fue realizada desde el equipo móvil marca Honor 200 del denunciante, correspondiente al modelo identificado como LLY-NX3, conforme a las búsquedas efectuadas respecto del referido dispositivo y a las tramas Splunk, las cuales serán adjuntadas de manera posterior;
- (xii) cumplieron con todos los requisitos de autenticación reforzada señalados en el Reglamento de Ciberseguridad;
- (xiii) Respecto al primer requisito de autenticación reforzada —referido a contar con un doble factor de autenticación— señalan que, el primer factor de autenticación consistió en el correcto inicio de sesión en la APP JOY de Scotiabank, con el ingreso de los datos correspondientes, para lo cual adjuntamos el print de pantalla en donde se evidencia el ingreso de la clave alfanumérica (PASSWORD) y la pantalla SPLUNK de su sistema, en donde se advierte el correcto ingreso a la APP JOY, así como el modelo del dispositivo móvil;
- (xiv) el segundo factor de autenticación consistió en el correcto ingreso de la clave digital remitida vía SMS al teléfono previamente registrado por el denunciante, con la finalidad de acreditar que la operación se efectuó de manera correcta, adjuntan la pantalla SPLUNK de su sistema;
- (xv) se ha identificado el inicio de sesión en el APP JOY, en fechas anteriores, desde el mismo equipo móvil, lo cual permite acreditar que la operación cuestionada fue realizada desde el celular del denunciante;
- (xvi) Respecto al segundo requisito de autenticación reforzada —referido al control de ataques de hombre en el medio—, deben informar que, la operación cuestionada generó el código 784.465.193.5764, tal como lo dispone el Reglamento de Ciberseguridad;
- (xvii) Respecto al tercer requisito de autenticación reforzada —referido a la notificación de operaciones—, Scotiabank cumplió con notificar al denunciante, esto, a través de su número telefónico registrado, el cual han acreditado de manera previa, que corresponde al número del denunciante;
- (xviii) todas las operaciones realizadas por el APP JOY/WEB de Scotiabank cuentan con medidas de seguridad suficientes para asegurar que sólo los titulares puedan realizar operaciones con ellas, ya que se requiere las claves que son de conocimiento exclusivo del cliente;
- (xix) sin embargo, se debe tener en cuenta que la medida de seguridad más importante es el cuidado que debe tener el propio cliente con la información de sus claves digitales, es por ello que reciben una serie de indicaciones y recomendaciones en temas de seguridad a través de videos, folletos e información que aparece en la página Web del Banco, y que además se encuentra disponible en nuestra red de agencias; esto con el fin de que los consumidores tomen ciertas medidas necesarias para evitar fraudes, robos de identidad y/o de tarjeta, entre otros;
- (xx) es responsabilidad de los tarjetahabientes custodiar dicha información, datos que son exclusivos y propios, siendo responsables de garantizar y adoptar medidas de seguridad mínima, queda claro con ello, que la responsabilidad y cuidado de las claves solicitadas por la banca móvil es exclusiva de la tarjeta habiente, por lo que se exige de responsabilidad al Banco;

- (xxi) solicitan, tener en consideración el Principio de Predictibilidad, en base a lo resuelto mediante la Resolución Final N° 0796-2023/CC1 (expediente N° 1567-2022/CC1) excluyendo la responsabilidad de las entidades financieras en caso de transferencias no reconocidas, medidas de seguridad y comportamiento habitual, situación idéntica a la denunciada;
- (xxii) en el caso materia de análisis, alguien ingresó las claves solicitadas, por lo que la operación fue cargada con normalidad. No es posible para SCOTIABANK determinar si fue el señor Santillan o fue otra persona; puesto que nuestros sistemas únicamente validan que las claves ingresadas sean las correctas;
- (xxiii) han acreditado que la operación cuestionada se encontraba debidamente autorizada a través de las impresiones de pantalla presentadas en párrafos precedentes, en cuyo contenido se aprecia: (i) el correcto ingreso al APP JOY de Scotiabank, (ii) el ingreso y verificación de la clave digital para autorizar la operación, (iii) la fecha de la operación, (iv) monto de la operación, entre otros datos que únicamente debe poseer el cliente financiero;
- (xxiv) en ese sentido, en el presente caso se estaría considerando que, tratándose de una operación inusual, los sistemas del Banco pudieron anticiparse a la realización de una operación fraudulenta. Cabe señalar que las medidas de seguridad del Banco no son predictivas, asimismo, el Banco no cuenta con la potestad de detener el proceso de una operación debidamente autenticada, por lo que dicho análisis no se alinea con las medidas de seguridad aplicables;
- (xxv) por tanto, habiendo acreditado la correcta realización de la operación con las medidas de seguridad correspondientes, solicitan a la Comisión tener en cuenta lo señalado en el presente escrito y revoque la Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ, declarando infundada la denuncia.

7. El 23 de marzo de 2026, a través del Documento de Elevación por Apelación N° 004-2026-PS0-HRZ/INDECOPI, el ORPS remitió el expediente a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – Sede Chimbote (en adelante, La Comisión).

II. ANÁLISIS

Sobre el deber de idoneidad

8. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.
9. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de

5 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

6 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

10. Ante la denuncia de un consumidor insatisfecho que pruebe el defecto de un producto o servicio, se presume iuris tantum que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad calidad del producto o servicio que pone en circulación en el mercado. Sin embargo, el proveedor podrá demostrar su falta de responsabilidad desvirtuando dicha presunción, es decir, acreditando que empleó la diligencia requerida en el caso concreto (y que actuó cumpliendo con las normas pertinentes) o probando la ruptura del nexo causal por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o negligencia del propio consumidor afectado.

Sobre la aplicación de la Resolución SBS N° 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

11. La SBS publicó el Reglamento de Ciberseguridad, cuyas disposiciones legales contienen un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, el cual tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.
12. Al respecto, la norma tiene dos (2) características: a) un carácter subjetivo, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa pertenecientes al régimen general y simplificado; y, b) un carácter objetivo, que establece la vigencia y el tipo de operaciones objeto de regulación. Así, se observa que el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021⁷; sin embargo, la vigencia de algunas disposiciones fue de manera posterior.
13. En efecto, el Reglamento de Ciberseguridad precisó que las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final⁸ referido a reportes de

7 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**, publicada el 19 de febrero de 2021

Artículo Décimo. – Vigencia

La presente Resolución entra en vigencia el 1 de julio de 2021, fecha en la que se deroga la Circular G 140-2009, con excepción de lo siguiente:

- a. Los párrafos 25.1 y 25.2 del artículo 25 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por el Artículo Primero, que entran en vigencia al día siguiente de publicada la presente Resolución, fecha en la cual se deroga el artículo 7A de la Circular G 140-2009.
- b. El Artículo Segundo de la presente Resolución entra en vigencia a partir de la auditoría correspondiente al ejercicio 2022.
- c. Los Artículos Séptimo, Octavo y Noveno de la presente Resolución, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, con excepción de lo indicado en el inciso d. del presente Artículo.
- d. El requerimiento asociado a la inclusión conjunta de la información sobre la denominación social de la empresa emisora y el nombre comercial que la empresa asigne al producto de tarjeta de crédito y/o débito, señalado en el Artículo Séptimo de la presente Resolución, así como el requerimiento asociado a la inclusión de la dicha información en los dispositivos de soporte al dinero electrónico, señalado en el artículo Octavo de la presente Resolución; entran en vigencia el 1 de enero de 2022.

8 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**, publicada el 19 de febrero de 2021.

CAPÍTULO II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C) SUBCAPÍTULO III AUTENTICACIÓN

(...)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

TERCERA. - En caso de eventos que afecten la continuidad operativa y que tengan como causa probable un incidente de seguridad de la información, es aplicable lo señalado en el artículo 15 del Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020, sobre reporte de eventos de interrupción significativa.

incidentes de ciberseguridad significativos, tenían un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022, siendo aplicable a partir del 2 de julio de 2022⁹, para las empresas supervisadas por la SBS.

14. En ese orden de ideas, respecto del ámbito de aplicación objetivo, resulta necesario señalar lo expuesto en el Reglamento de Ciberseguridad en su artículo 17, el cual establece que las empresas deben implementar procesos de autenticación a fin de controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales previniendo amenazas a la seguridad de la información¹⁰. En ese sentido, para evaluar el proceso de autenticación se requiere primero determinar si corresponde validar la identidad del usuario, de ser así, da lugar al enrolamiento, caso contrario, ello no será necesario.
15. El artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad¹¹ prescribe que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación

9 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 18. Enrolamiento del usuario en servicios provistos por canal digital

18.1 El enrolamiento de un usuario en un canal digital requiere por lo menos:

a) Verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores biométricos o el uso de dos factores de categorías diferentes e independientes, según el literal j) del artículo 2 de este Reglamento, salvo se traten de productos de seguros incluidos en el régimen simplificado de debida diligencia de conocimiento del cliente, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015 y sus normas modificatorias, en cuyo caso se puede hacer uso de un único factor biométrico."

b) Generar las credenciales y asignarlas al usuario.

18.2 La empresa debe gestionar el ciclo de vida de las credenciales que genere y asigne a sus usuarios, para lo cual debe prever los procedimientos para su activación, suspensión, reemplazo, renovación y revocación; así también, cuando corresponda, asegurar su confidencialidad e integridad.

10 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.

b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.

c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.

d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.

e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)

11 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 18. Enrolamiento del usuario en servicios provistos por canal digital

18.1 El enrolamiento de un usuario en un canal digital requiere por lo menos: Verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores biométricos o el uso de dos factores de categorías diferentes e independientes, según el literal j) del artículo 2 de este Reglamento, salvo se traten de productos de seguros incluidos en el régimen simplificado de debida diligencia de conocimiento del cliente, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015 y sus normas modificatorias, en cuyo caso se puede hacer uso de un único factor biométrico." Generar las credenciales y asignarlas al usuario.

18.2 La empresa debe gestionar el ciclo de vida de las credenciales que genere y asigne a sus usuarios, para lo cual debe prever los procedimientos para su activación, suspensión, reemplazo, renovación y revocación; así también, cuando corresponda, asegurar su confidencialidad e integridad.

(...)

de identidad, lo que incluye el uso de dos (2) factores independientes de categorías diferentes¹²; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.

16. Cabe resaltar que el precitado artículo estableció que las ESF tienen la obligación de gestionar el ciclo de vida de las credenciales, lo que trae consigo prever los procedimientos para su activación, suspensión, reemplazo, renovación y revocación.
17. En esa misma línea, el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, estableció que se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan generar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital, que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones¹³.
18. Al respecto, a través de los Oficios N° 01690-2024-SBS del 11 de enero de 2024 y N° 12205-2024-SBS del 28 de febrero de 2024, la SBS precisó que en virtud del artículo 2 del Reglamento de Ciberseguridad, se definía como canal digital a cualquier medio empleado por las empresas supervisadas para proveer servicios, considerando como tales los comercios electrónicos, terminales de punto de venta (POS), cajeros automáticos y similares.
19. Con base en lo expuesto, se colige que la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad comprende los supuestos que se detallan a continuación:

(VER IMAGEN EN LA SIGUIENTE HOJA)

12 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021**

Artículo 2°.- Definiciones

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:

(...)

j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Algo que solo el usuario conoce.
- Algo que solo el usuario posee.
- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas.

13 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

Cuadro N° 1: ámbito objetivo de aplicación

Supuestos establecidos en la normativa		
Acciones que puedan generar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente	Canal digital (aplicativos móviles, banca por internet, billeteras digitales, cajeros automáticos, terminales de punto de venta, comercio electrónico que utilizan instrumentos de pago provistos por las entidades, <u>entre otros</u> .)	Operaciones que impliquen pagos
		Operaciones que impliquen transferencia de fondos a terceros
		Registro de un beneficiario de confianza
		Modificación en los productos de seguro, ahorro/inversión contratados
		Contratación de un producto o servicio
		Modificación de límites y condiciones
		Otros supuestos que puedan generar operaciones fraudulentas en perjuicio del cliente
		Otros supuestos que puedan generar abuso del servicio en perjuicio del cliente

20. Así, una vez detallados los supuestos señalados en la norma, se advierte que, para aplicar la autenticación reforzada en las operaciones descritas, se debe tomar en consideración los requisitos establecidos en el artículo 19 concordado con el literal j) del artículo 2 del Reglamento del Ciberseguridad, debiéndose cumplir con lo siguiente:
- Utilizar una combinación de factores de autenticación que, por lo menos, correspondan a dos (2) categorías distintas y sean independientes uno del otro.
 - Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación que deberá utilizarse por única vez; siendo que, desde el 18 de noviembre de 2023, será exigible que cuenten con un control ante ataques de hombre en el medio, que podrá incluir el código mencionado anteriormente¹⁴.
 - Notificar al usuario los datos de las operaciones realizadas de forma exitosa.
21. Adicionalmente, el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad¹⁵, describe taxativamente los supuestos en los cuales las operaciones están exentas de la

14 **RESOLUCIÓN SBS N° 03797-2023**, publicada el 17 de noviembre de 2023.
Artículo Primero.- Modificar del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad aprobado por la Resolución SBS N° 504-2021, de acuerdo a lo siguiente:

(...)

2. Sustituir el literal b) del artículo 19, con el siguiente texto:

(...)

b) Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.

15 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**, publicada el 23 de febrero de 2021, modificada mediante Resolución SBS N° 03240-2023, publicada el 3 de octubre de 2023 y vigente, en este artículo, desde el 4 de octubre de 2023

Artículo 20. Exenciones de autenticación reforzada para operaciones por canal digital

20.1 Están exentas del requisito de autenticación reforzada indicado en el artículo 19 del presente Reglamento, a excepción del indicado en el literal c), las siguientes operaciones realizadas por canal digital:

a) Las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario registrado previamente por el usuario como beneficiario de confianza, como destinatario usual de dichas operaciones.

b) Las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencias a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica, y siempre que dichas cuentas se mantengan en la misma empresa.

20.2 Las operaciones de pago y transferencia que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, como resultado de un análisis del riesgo en línea por operación, están exentas de la autenticación reforzada, siempre que la empresa cumpla con:

i. Implementar alguno de los estándares de la industria de pagos, EMV 3DS y tokenización de pagos EMV, en sus versiones más recientes.



autenticación reforzada; sin embargo, los datos de las transacciones siempre deberán ser notificadas al tarjetahabiente. Los referidos supuestos son los siguientes:

- a) Las operaciones hacia un beneficiario registrado previamente por el usuario como beneficiario de confianza, como destinatario usual de dichas operaciones;
- b) Las operaciones en las que el cliente y beneficiario sean la misma persona (natural o jurídica), siempre que dichas cuentas pertenezcan a la misma empresa; y,
- c) Las operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, como resultado de un análisis del riesgo en línea por operación.

22. A mayor abundamiento, mediante el Oficio N° 36482-2022-SBS del 31 de agosto de 2022, la SBS brindó instrucciones vinculadas al Reglamento de Ciberseguridad conforme con lo siguiente:

- (i) El registro por primera vez o el cambio de factores de posesión (ej. Dispositivo móvil) o conocimiento (ej. Contraseña) requiere previa verificación de dos (2) factores válidos.
- (ii) El uso de preguntas reto (factor que el usuario conoce) requiere que sea el consumidor quien las establezca (con almacenamiento y transferencia cifrada).
- (iii) Uso del teléfono móvil (factor que el usuario posee), cuya posesión se prueba con envío de OPT vía SMS a dicho móvil no podrá constituir un factor válido.
- (iv) Uso del teléfono móvil con aplicativo instalado (factor que el usuario posee), cuya posesión es probada con uso de OPT recibida en el aplicativo móvil no es factor válido, salvo que se verifique que el dispositivo móvil corresponde al afiliado al momento del enrolamiento.
- (v) La firma manuscrita en vóucher o en pantalla táctil no es factor de autenticación de inherencia, salvo que resista a amenazas de suplantación con *ratio* de éxito.
- (vi) La biométrica realizada por teléfonos no será factor de autenticación de inherencia, salvo que resista a amenazas de suplantación con *ratio* de éxito.
- (vii) La posesión de la tarjeta de crédito o débito, así como la información contenida en ellas (factor que solo posee el usuario) constituye un solo factor de autenticación.

23. En consonancia con lo anterior, a través del Oficio N° 01690-2024-SBS del 11 de enero de 2024, la SBS reiteró las reglas descritas en el acápite precedente, así como añadió lo siguiente:

- (i) Las ESF serán responsables por la autenticación cuando se instruya transacciones como en los servicios de pago, a través de canales propios o de terceros (excepto micropago, montos poco significativos y límite máximo que no requiere autenticación reforzada, por cuyas pérdidas será responsable la entidad financiera, según el Reglamento de Tarjetas).

ii. Definir el monto de umbral por operación por debajo del cual aplicará la exención por el citado análisis de riesgos.

iii. Medir periódicamente el ratio de fraude de las operaciones de pago por canal y tipo de operación.

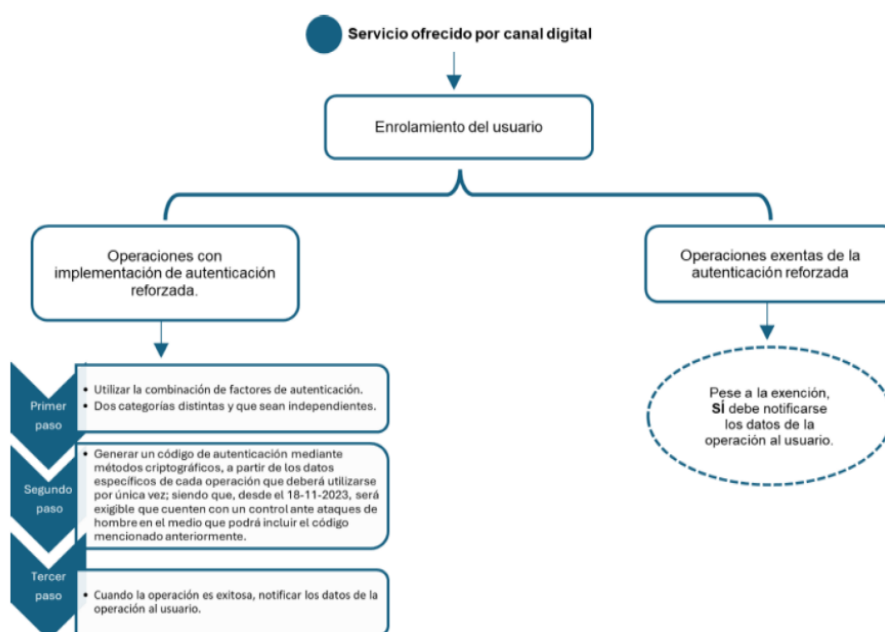
iv. Actualizar periódicamente las reglas aplicables en el análisis de riesgo en función al indicador de riesgo de fraude.

v. Utilizar los datos que estén disponibles por cada tipo de operación, que incluye, pero no se limita a, los asociados al comportamiento del usuario, al medio utilizado y los que de este se pueda obtener para fines del análisis de riesgo.

20.3 La empresa es responsable de las pérdidas, salvo que acredite la responsabilidad del usuario, por las operaciones no reconocidas por los clientes que hayan sido efectuadas por canal digital sin cumplir con el requisito de autenticación

- (ii) La validación de un factor al ingresar a la banca móvil o por internet puede ser reutilizada para autenticar operaciones posteriores; no obstante, las ESF deberán contar con la línea base de controles para prevenir amenazas y que las operaciones a ejecutarse estén al alcance del monitoreo de transacciones.
- (iii) Las ESF puede decidir si como parte del enrolamiento también ofrece al consumidor validar una operación o si requiere que la validación sea posterior y completamente separada al enrolamiento.
- (iv) En las operaciones de pago en un comercio electrónico la autenticación se efectuará conforme a los factores que la empresa implemente.

24. Siendo así, las disposiciones del Reglamento de Ciberseguridad se concentran en el gráfico siguiente:



25. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, para operaciones realizadas a partir del 2 de julio de 2022, la norma exige a las empresas supervisadas por la SBS determinar el proceso de validación de identidad al momento del enrolamiento a través de la utilización de dos (2) factores de autenticación independientes de categorías diferentes y, la generación de credenciales asignadas al usuario.
26. Aunado a lo cual, para los fines de aplicación de la autenticación reforzada se requiere que la entidad financiera acredite el procesamiento en el caso en concreto mediante los siguientes pasos: (i) la utilización de dos (2) factores independientes de categorías diferentes, (ii) generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación que deberá utilizarse por única vez; siendo que, desde el 18 de noviembre de 2023, será exigible que cuenten con un control ante ataques de hombre en el medio que podrá incluir el código mencionado anteriormente; y, (iii) la notificación al usuario de la operación exitosa. No se requerirá autenticación reforzada, en aquellos supuestos de exención, en donde solo se requerirá el cumplimiento de lo descrito en el tercer (iii) paso.

Respecto al monitoreo de operaciones

27. Al respecto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, conforme el cambio de criterio desarrollado en la Resolución N° 2063- 2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018, considera que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito – aprobada por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento) – referido a las medidas de seguridad incorporadas en las tarjetas, para que la autoridad administrativa concluya que una operación fue efectuada en forma válida, y por tanto eximir de responsabilidad a las entidades financieras, se debe verificar si estas adoptaron las medidas de seguridad pertinentes a efectos de evitar operaciones fraudulentas, esto es, constatar si cumplió con sus obligaciones legales señaladas en la normativa sectorial mencionada, referidos a si constituían -respecto al análisis sistemático de su información histórica de transacciones- operaciones inusuales según el sistema de monitoreo implementado.
28. Posteriormente, el análisis de la autoridad administrativa deberá estar enfocado a verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad circunscritas a evidenciar la concurrencia de los requisitos para validar la identidad del usuario mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, siendo estos, usualmente, aquellos destinados a cotejar el uso conjunto de los siguientes elementos: tarjeta activa, canal de uso habilitado e ingreso correcto de la clave secreta.
29. El numeral 5 del artículo 2 del Reglamento, define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
30. Por su parte, el artículo 17 del mismo Reglamento establece lo siguiente:
- “(…)
Artículo 17. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones
Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:
1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones. 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
“(…)”
31. La finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis

de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.

32. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
33. Esta Comisión considera que en la medida que, el titular de una tarjeta de crédito y/o débito puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por el Banco, tales como establecimientos comerciales físicos o virtuales, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista línea de crédito disponible en la cuenta(s) asociada(s), al momento de evaluar las posibles operaciones fraudulentas, se deberá evaluar todas las transacciones realizadas con la tarjeta y evaluar si encajan dentro del comportamiento habitual del usuario.
34. De conformidad con lo establecido por la Sala¹⁶, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos previamente emitidos, correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
35. Es pertinente acotar que el referido estudio debe comprender un análisis que considere la totalidad de canales utilizados por el consumidor, pues considerar uno de ellos por sí solos, no puede llevar a determinar -inequívocamente- que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba.

Aplicación al caso concreto

36. El señor Santillán denunció que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad al autorizar que se realice una (1) operación con cargo a su cuenta de ahorros N° 751-***2977, con fecha 6 de junio de 2025, por el monto de S/ 4 500,00, la cual no habría autorizado y no reconoce como suya, en la medida que indica que no se le habría remitido alguna clave ni notificado la operación realizada y no habría extraviado su tarjeta; conforme al siguiente detalle:

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
06/06/2025	13:44:32	Transferencia a otro banco	Julio Samuel Ruiz Herrera	S/ 4 500,00

37. En su apelación, el Banco esbozó los argumentos señalados en el numeral 6 de la presente resolución; asimismo, respecto de la habitualidad y la operación

16 Ver Resoluciones N 0602-2025/SPC-INDECOPÍ, 2609-2022/SPC-INDECOPÍ y la Resolución 2611-2022/SPC-INDECOPÍ



cuestionada indicó que, para que su sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características distintas al comportamiento habitual del consumidor.

38. Mediante Resolución N° 2293-2024/SPC del 19 de agosto de 2024, la Sala realizó un cambio de criterio, por cuanto consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, esto es, que dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
39. Por tanto, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponde al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
40. De la revisión del expediente, se advierte que, mediante Resolución N.° 01, se requirió al Banco que presentara los estados de cuenta del señor Santillán correspondientes al período comprendido entre junio de 2024 y la fecha de emisión de dicha resolución, a fin de evaluar el comportamiento habitual de consumo del denunciante. No obstante, pese a que en autos obra el consentimiento expreso y por escrito del consumidor para el levantamiento de su secreto bancario, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la entidad financiera no cumplió con remitir la información requerida.
41. En ese contexto, este Colegiado considera que el Banco se encontraba en una mejor posición para acreditar que la operación cuestionada se encontraba dentro del comportamiento habitual de consumo del denunciante y que, por tanto, no ameritaba la activación de mecanismos adicionales de seguridad. Sin embargo, no presentó los estados de cuenta solicitados ni algún otro medio probatorio que permita verificar que efectuó una evaluación del perfil transaccional del consumidor y concluyó que la operación denunciada no representaba un patrón inusual respecto de las operaciones previamente realizadas a través de sus distintos canales de atención.
42. En consecuencia, al no haberse acreditado que la operación cuestionada correspondía al comportamiento habitual de consumo del denunciante, no corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos de validez para la autorización de la transacción, pues basta la ausencia de acreditación sobre la habitualidad de la operación para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera respecto del cargo efectuado.

43. Cabe precisar que, de haber cumplido el Banco con presentar los estados de cuenta del denunciante y/o cualquier otra documentación similar que permitiera evaluar el perfil transaccional del denunciante, este Colegiado habría estado en posibilidad de determinar si la operación cuestionada se encontraba dentro de su comportamiento habitual de consumo. Solo en el supuesto de haberse acreditado dicha habitualidad, habría correspondido efectuar un análisis adicional respecto del cumplimiento de los requisitos de validez para la autorización de la operación, conforme a las disposiciones previstas en el Reglamento de Ciberseguridad. Sin embargo, al no haberse aportado dicha información, resulta imposible realizar ese examen, siendo suficiente la falta de acreditación de la habitualidad para determinar la responsabilidad administrativa del Banco.
44. En efecto, la omisión del Banco de presentar la información necesaria para evaluar el patrón transaccional del denunciante, así como de acreditar que la operación superó satisfactoriamente los mecanismos de monitoreo implementados para detectar operaciones inusuales, impide concluir que desplegó las medidas de seguridad idóneas y suficientes para prevenir la realización de una operación ajena al comportamiento habitual del consumidor. En tal sentido, carece de objeto analizar si la transacción cumplió con los requisitos de validez previstos en el Reglamento de Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, toda vez que la responsabilidad administrativa de la entidad financiera ya se encuentra determinada por la falta de acreditación antes señalada.
45. Por tanto, corresponde confirmar la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia interpuesta contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, en tanto no acreditó que adoptado las medidas de seguridad al autorizar que se realice una (1) operación con cargo a la cuenta de ahorros N° 751-***2977 del denunciante, con fecha 6 de junio de 2025, por el monto de S/ 4 500,00, la cual se encontraba fuera de su patrón habitual de consumo.

Sobre la medida correctiva, el pago de costos y costas y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones

46. En la medida que el Banco no ha fundamentado su apelación respecto de los extremos referidos a: (i) la graduación de la sanción impuesta; (ii) la medida correctiva ordenada; (iii) la condena al pago de las costas y costos del procedimiento; y, (iv) su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi - más allá de la alegada ausencia de responsabilidad desvirtuada precedentemente- se asumen como propias las consideraciones de la recurrida sobre tales puntos.
47. En ese sentido, se confirma la resolución venida en grado en los extremos que: (i) sancionó al Banco con multa de 3.49 UIT por infracción al artículo 19 del Código (ii) ordenó al Banco como medida correctiva cumpla con abonar a la cuenta de ahorros del señor Héctor Orlando Santillan Albornoz el importe total de S/ 4 500,00, correspondiente a la operación no reconocida; asimismo se confirma el extremo que (iii) condenó al Banco al pago de las costas y costos del procedimiento; y, (iii) dispuso la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI.
48. Por los fundamentos expuestos y en aplicación de lo establecido en los artículos 105 del Código y 21 literal b) del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Autoridad Administrativa decide lo siguiente,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ANCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0059-2025/PS0-INDECOPI-HRZ

III. SE RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ del 15 de diciembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – Sede Huaraz, que resolvió sancionar a Scotiabank Perú S.A.A. con multa de 3,49 UIT¹⁷ por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no acreditó que adoptado las medidas de seguridad al autorizar que se realice una (1) operación con cargo a la cuenta de ahorros N° 751-***2977 del denunciante, con fecha 6 de junio de 2025, por el monto de S/ 4 500,00, la cual se encontraba fuera de su patrón habitual de consumo.

SEGUNDO: Requerir a Scotiabank Perú S.A.A. el cumplimiento espontáneo de la multa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194¹⁸ del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁹.

TERCERO: Confirmar la Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ del 15 de diciembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – Sede Huaraz, que ordenó a Scotiabank Perú S.A.A. como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con abonar a la cuenta de ahorros del señor Héctor Orlando Santillan Albornoz el importe total de S/ 4 500,00, correspondiente a la operación no reconocida.

CUARTO: Requerir a Scotiabank Perú S.A.A. presentar los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – sede Huaraz, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para tal fin; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código. De otro lado, se informa a la parte denunciante, que en caso se produzca el incumplimiento del mandato, deberá comunicarlo al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – sede Huaraz, quien evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva conforme a lo establecido en el numeral 4.11 de la Directiva 006 -2017/DIR-COD-INDECOPI.

QUINTO: Confirmar la Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ del 15 de diciembre de 2025, en el extremo que condenó a Scotiabank Perú S.A.A. al pago de las costas del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia

17 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 104, San Borja.

18 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

19 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.



administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

SEXTO: Confirmar la Resolución Final N° 087-2025/PS0-INDECOPI-HRZ del 15 de diciembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash – Sede Huaraz, que dispuso la inscripción de Scotiabank Perú S.A.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119²⁰ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y agota la vía administrativa, por lo que solo puede ser cuestionada en vía de proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial²¹.

Con la intervención de los señores miembros: Manuel Ulises Urcia Quispe, Sadie María Velásquez Contreras, Mario Merchán Gordillo y Said Giuliano Trujillo Ripamontti.

MANUEL ULISES URCIA QUISPE PRESIDENTE

Corresponde informar que la presente Resolución fue firmada de forma digital, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, conforme puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF²².

20 **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

21 **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, modificada por el Decreto Legislativo N° 1308.**

Artículo 125° (...)

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según corresponda, constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo, que se tramita bajo las reglas establecidas por el presente subcapítulo y por la directiva que para tal efecto debe aprobar y publicar el Consejo Directivo del Indecopi. La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.

22 **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES (DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM)**

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del objeto

El objeto de la presente norma es regular, para los sectores público y privado, la utilización de las firmas digitales y el régimen de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, que comprende la acreditación y supervisión de las Entidades de Certificación, las Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios de Valor Añadido; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley N° 27310, en adelante la Ley. Reconociendo la variedad de modalidades de firmas electrónicas, la diversidad de garantías que ofrecen, los diversos niveles de seguridad y la heterogeneidad de las necesidades de sus potenciales usuarios, la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no excluye ninguna modalidad, ni combinación de modalidades de firmas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley.

(...)

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.